

裁罰係數計算表（證 3）

依據：違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款及附表 1；新北市政府環境保護局違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則（一般廢棄物）係數說明。

案件	鄭○芳 車號 000-0000 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許 本市○○區 ○○○路○○號旁 隨地拋棄煙蒂
違反條文	廢棄物清理法第 27 條第 1 款
處罰條文	廢棄物清理法第 50 條第 3 款（法定罰鍰範圍：新臺幣 1,200 元～6,000 元）
附表 1 項次	項次 13：第 27 條第 1 款（隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物）

係數審酌

項目	係數範圍	認定值	審酌理由
基準額 B	1,200	1,200	法定罰鍰下限
污染程度係數 A （應受責難程度及所生影響）	1～5	3	煙蒂係香煙濾嘴，成分為塑膠，內含重金屬、致癌物質等；本件煙蒂拋擲於路邊水溝，容易經由下水道進入河川及海洋，造成鳥類和海洋生物誤食，甚至經由食物鏈危害人體健康（改制前環保署 108 年 9 月 12 日環署毒字第 1080067666 號函），污染程度大於一般拋棄於路面之情形，惟非累犯，爰於係數範圍內認定 A=3。
所得利益	—	0	無因違反義務所得之利益
資力考量	—	未調整	受處分人未主張亦無資料顯示資力不足

計算式

$$\text{罰鍰額度} = B \times A = 1,200 \times 3 = \text{新臺幣 3,600 元} \quad (\text{落於法定範圍 } 1,200 \sim 6,000 \text{ 元內})$$

承辦：稽查科 陳○宏

科長：○○○

日期：114 年 8 月 20 日